- tiến hành điều tra bổ sung việc có hay không thanh tra mà Hoàng và Phương dùng để doạ anh Nam.
- Tiến hành giám định có hay không những vết vật lộn và chống cự của chi Kim.

5/ thực tế chưa biết Hoàng và Phương bị khởi tố về tội danh gì. Ông Hải chưa nhận lời được. Khi có kết quả khởi tố thì mới tính đến chuyện thương lượng.

6/ cách giải quyêt của TA là không hợp lý. Phương hiện đang mace bệnh nặng vì vậy phải thay đổi biện pháp áp dụng với phương.

7/ không thể hoãn phiên toà vì theo quy định Đ194 thì đây không phải là điều kiện để hoãn phiên toà..

8/ những điểm chính trong luận cứ bào chữa:

- p không dùng gay tre đánh Nam
- việc giao cấu với chị Kim một phần là do sự đồng ý của Kim.
- P đã giao trả tiền và tài sản lại cho bị hại
- P thành khan khai bao
- Tỏ ra ăn năn hối cải
- Đã khắc phục hậu quả bồi thường cho chị Kim

9/ luật sư không nhất trí với ý kiến của bà Hướng.

Nếu kháng cáo thì chỉ nên viết một lá đơn mà do chính bà hoặc Phuơng đứng tên viết, trong đó nêu rõ những điểm chính mà cần kháng cáo. những yêu cầu toà án cấp phúc thẩm xem xét.

10/ đơn kc

Phần phản biện:

CÂU 1: Không có ý kiến phản biện

CÂU 2: luật sư đã không đưa ra căn cứ pháp lý mà chỉ trả lời theo cảm tính nên không có sức thuyết phục (phải giải thích theo hướng của Điều 88 BLTTHS)

CÂU 3: LS giải thích không rõ ý nên không phản biện được (theo tôi nếu theo tình tiết bổ sung ở câu này thì Hoàng phạm tội Hiếp dâm còn Phương phạm hai tội: cướp tài sản và hiếp dâm)

CÂU 4: Không có ý kiến

CÂU 5: Giải thích theo cảm tính không có căn cứ pháp lý => không thuyết phục.

CÂU 6: như câu 5

CÂU 7: Không có ý kiến

CÂU 8: LS không nói rõ hướng bào chữa. điểm thứ 2 LS cho rằng việc giao cấu với chị Kim một phần là do sự đồng ý của Kim là không thuyết phục vì Phương đã có